

제 목 무상자재 수입관세 절감에 관한 사항

소 관 부 서(기관) ▲▲▲▲처

조 치 부 서(기관) ▲▲▲▲처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 해외 외주가공 업체로부터 ◇◇◇◇◇용 ☆☆시트(이하 “☆☆시트”라 한다)를 무상자재로 제공받아 ■■■본부에서 인쇄 후 외주가공 업체에게 ◇◇◇◇◇ 지급자재로 제공하고 있다.

2. 판단 기준

「관세법」 제50조(세율 적용의 우선순위)에 따르면 세율 적용의 우선순위는 자유무역 협정관세(이하 “FTA관세”라 한다), 세계무역기구협정 등에 의한 양허관세(이하 “WTO 관세”라 한다), 잠정관세, 기본관세 순이며 차 순위 관세보다 세율이 낮은 경우에만 우선 순위 관세를 적용하도록 되어 있다.

그리고 「자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률」 제6조(협정관세의 적용 요건)에 따르면 자유무역협정을 체결한 국가에서 생산하여 수출한 물품은 FTA 관세 적용이 가능하도록 되어 있다.

한편 계약 담당 부서는 ☆☆시트의 FTA관세가 차 순위 관세인 WTO관세보다 세율이 낮을 경우 원산지와 수출국을 동일하게 하는 등 FTA관세를 적용받을 수 있는 방안을 검토하고, 향후 계약 시 해당 검토 사항을 계약상대자와 협의할 필요가 있다.

따라서 ▲▲▲▲처는 외주가공 비용의 절감을 위해 향후 해외 외주가공 계약 추진 시 세율이 낮은 FTA관세를 적용 받을 수 있는 방안을 검토하고 이를 계약상대자와 협의하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX. 감사일 현재까지 무상자재 관세 부과현황을 점검한 결과 공사는 ▲▲▲▲처가 체결한 □□□□ ◇◇◇◇◇◇ 외주가공 계약에 따라 무상자재인 ☆☆시트를 해외 외주가공 업체의 소재지인 싱가포르로부터 공급받으면서 WTO관세(X.X%)를 납부하고 있었다.

이는 무상자재인 ☆☆시트가 싱가포르에서 공급됨에 따라 원산지(태국)와 수출국(싱가포르)이 달라 FTA관세(X%)를 적용받지 못하고 차 순위인 WTO관세(X.X%)를 납부하기 때문이다.

따라서 ▲▲▲▲처는 향후 □□□□ ◇◇◇◇◇◇ 외주가공 계약 시 무상자재인 ☆☆시트를 원산지(태국)에서 공급받는 조건을 제시하는 등 공사가 FTA관세를 적용받을 수 있는 방안을 검토하고 이를 계약상대자와 협의할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ▲▲▲▲처는 감사결과를 수용하면서 자유무역협정 관세를 적용받을 수 있는 방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▲▲▲▲처장은

향후 ▣▣▣▣ ▢▢▢▢▢▢ 외주가공 계약 추진 시 자유무역협정 관세를 적용 받을 수 있는 방안을 검토하고 이를 계약상대자와 협의하시기 바랍니다.(통보)